

1500243-24.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... de que dois indivíduos realizavam o tráfico de substâncias entorpecentes na Rua Paulínia, altura do nº 30, sendo que um dos indivíduos exercia a função de "olheiro" e o outro vendia as drogas. Diante dessas informações, os guardas municipais se dirigiram ao aludido endereço e visualizaram os denunciados MARKUS e JEFERSON em plena atividade de tráfico de drogas. Ou seja, ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500243-24.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500243-24.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2022463/2022 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 22636036 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 126/22/432 - 02º D.P. CARAPICUIBA, 2022463 - 02º D.P.

CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARKUS VINICIUS MASSONI ADDIA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

JEFERSON VINICIUS LIMA DE SOUSA, qualificado nos autos às fls. 13/14, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Portaria da ANVISA nº 344/1998), na forma da Lei nº 8.072/90, e MARKUS VINICIUS MASSONI ADDIA, qualificado às fls. 11/12, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Portaria da ANVISA nº 344/1998), c.c artigo 61, inciso I (reincidência) na forma da Lei nº 8.072/90, porque, no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 08h30, na Rua Paulínia, altura do nº 30, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, traziam consigo e vendiam, para fornecer e entregar a consumo de

terceiros, drogas consistentes em 75,5g maconha, acondicionada em 37 porções, 10,8g de crack, fracionadas em 74 pedras, e 5,45g de cocaína em pó, fracionadas em 23 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 72/75.

Segundo a denúncia, apurou-se que, na data e horário acima mencionados, guardas municipais receberam notícia de que dois indivíduos realizavam o tráfico de substâncias entorpecentes na Rua Paulínia, altura do nº 30, sendo que um dos indivíduos exercia a função de “olheiro” e o outro vendia as drogas. Diante dessas informações, os guardas municipais se dirigiram ao aludido endereço e visualizaram os denunciados MARKUS e JEFERSON em plena atividade de tráfico de drogas. Ou seja, ao perceberem a presença da viatura policial, JEFERSON, que exercia a função de olheiro, gritou para MARKUS: “foge e solta a pochete”. Diante desse cenário, os guardas municipais então decidiram pela abordagem. Assim é que os guardas municipais desembarcaram das viaturas e desceram o escadão rapidamente, oportunidade em que visualizaram o denunciado MARKUS, que empreendeu fuga com uma pochete nas mãos, dispensar esse objeto. Porém, ele foi alcançado e detido. Realizada revista pessoal, com o denunciado MARKUS nada de ilícito foi encontrado, contudo, na pochete dispensada por ele havia 37 porções de maconha, 74 pedras de crack e 23 porções de cocaína, e ao lado na pochete, no chão, localizaram R\$41,00 em dinheiro. Já com o denunciado JEFERSON, nada de ilícito fora encontrado. O laudo de constatação, referente às drogas apreendidas, forneceu resultado positivo para presença dos princípios ativos das substâncias apreendidas (fls. 72/75). A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas (porções individualizadas), as circunstâncias da apreensão, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos denunciados.

A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2022 (fls. 155/157).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado Markus foi citado e apresentou resposta à acusação. Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, diante da não localização de Jefferson para citação, foi determinado o desmembramento em relação a ele. Logo sem seguida, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa requereu aplicação da pena no mínimo, confissão, privilégio e regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02); no boletim de ocorrência (fls. 03/05); no auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), no laudo de constatação provisório (fls. 72/75) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 171/173), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; pelo comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fl. 122); bem como, pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada.

Na fase policial, a testemunha Edmilson Lima dos Santos, guarda municipal, disse que na data dos fatos se encontrava em serviço com o GM Rogério, quando foram acionados via CECOM dando conta de que um munícipe não identificado fez denúncia de tráfico de entorpecentes, pela rua Paulínia, altura do numeral 30, tendo como ponto de referência, “o córrego próximo ao barraco azul”, onde estariam dois indivíduos, sendo um deles “olheiro” e o outro com a droga. Rumaram para o local dos fatos com vistas aos suspeitos, onde não foi difícil identificá-los, visto que ao notarem a aproximação da viatura, o olheiro, posteriormente identificado como Jeferson Vinicius Lima de Sousa gritou para o outro indivíduo “foge e solta a pochete”, mantendo-se ali no início do escadão, oportunidade em que os Guardas desembarcaram da viatura, passaram pelo Jeferson, desceram o escadão, onde já visualizaram o indivíduo identificado como Markus Vinicius Massoni Addia, correndo com uma pochete nas mãos. Enquanto corria a dispensou no escadão, no entanto, conseguiram alcançá-lo e de detê-lo. Em seu poder nada foi encontrado. Na pochete que ele havia

dispensando havia 37 (trinta e sete) invólucros plásticos de substância análoga à maconha, ainda 74 (setenta e quatro) invólucros plásticos de pedra semelhante ao crack e 23 (vinte e três) pinos com um pó semelhante a cocaína, e ao lado da pochete no chão a quantia de R\$41,00 em notas trocadas de dez, cinco reais e moedas. O "olheiro" Jeferson também foi abordado, submetido a revista pessoal, mas nada foi encontrado em seu poder. Ao ser indagado negou qualquer envolvimento com o tráfico, atribuindo o comércio unicamente a Markus, e que estava ali apenas como usuário. Markus demonstrou certa irritação e passou a acusar Jeferson da mesma forma, dizendo ser ele o "dono da droga". Diante dos fatos, lhes foi dada voz de prisão em flagrante delito e foram conduzidos para a Unidade Policial (fls. 08/09). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Por fim, aduziu que não conhecia o acusado antes, sendo o local conhecido como ponto de tráfico de drogas.

A testemunha Rogério Alves Pereira, guarda municipal, que acompanhava seu colega de farda na diligência, corroborou integralmente seus relatos, tanto em solo policial (fl. 10), quanto em juízo, quando acrescentou que não conhecia o acusado antes. Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Guardas Municipais faltassem com a verdade e incriminassem injustamente os réus. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado, aplicável aos agentes da Guarda:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem os réus injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na Delegacia de Polícia, o réu Markus Vinicius Massoni Addia, narrou que na data dos fatos, descia a viela situada no local dos fatos, no intuito de comprar "farinha", ou seja, substância entorpecente. Momento em que foi abordado por guardas municipais que o indagaram se tinha mais "droga". Respondeu que não e que as drogas encontradas pelos guardas não lhe pertenciam. Não estava no local realizando tráfico ilícito de drogas, tampouco, se dá a tal prática. Não sabe informar a quem pertence as drogas localizadas pelos guardas municipais e, não foi o responsável em dispensá-las. Visualizou a pochete mencionada pelos guardas no chão, não visualizou quem as dispensou no local. Indagado se conhece Jeferson, afirmou que não e que não estava junto com ele. Não sabe se Jeferson pratica tráfico de entorpecentes ou é olheiro. Indagado se Jeferson o teria alertado sobre a presença dos guardas dizendo "foge e solta a pochete", afirmou que Jeferson gritou "olha a polícia chegando", mas não sabe dizer o porquê de ele ter feito tal alerta (fls. 11/12). Em juízo, disse já ter tido passagem por 180, maria da penha e adulteração de bebidas. Está preso há seis meses. Trabalha como gesseiro, mas estava desempregado há cerca de cinco meses. Mora sozinho. Disse que estava no local vendendo drogas e soltou a bolsa no chão, mas não empreendeu fuga. Estava traficando há 40 dias por estar passando necessidade financeira. Jefferson não estava consigo, mas ele gritou sim, ele sentou perto do local e logo gritou que a viatura parou, ele gritou "polícia".

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos das testemunhas, que confirmaram ter visualizado o acusado Markus dispensando a pochete com as drogas e dinheiro apreendidos. Tudo em total consonância com o auto de exibição e apreensão, laudos periciais das drogas, comprovante de depósito do dinheiro apreendido e confissão do

acusado em juízo.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade, natureza diversificada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda e da prova oral colhida, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, vez que acusado Markus é reincidente por crimes diversos (F.A de fls. 91/98, 138/146 e certidão de fls. 87/90, 147/149), além de ter confirmando estar no tráfico há cerca de 40 dias antes de sua prisão, denotando que se dedica às atividades criminosas.

Há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Devendo, portanto, incidir a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A de fls. 91/98, 138/146 e certidão de fls. 87/90, 147/149).

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, passo a fixar a pena, de forma individualizada nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o acusado ostenta condenações anteriores por crimes distintos (F.A. de fls. 91/98, 138/146 e certidão de fls. 87/90, 147/149), e como uma delas será utilizada para fins de reincidência (Processo nº 0010111-81.2016.8.26.0002), a outra será considerada como Maus Antecedentes (Processo nº 0010292-79.2009.8.26.0050), não se configurando bis in idem. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Na segunda fase do cálculo da pena, altero entendimento anterior e compenso a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com a circunstância agravante da reincidência (conforme F.A. de fls. 91/98, 138/146 e certidão de fls. 87/90, 147/149 - Processo nº 0010111-81.2016.8.26.0002), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 dos recursos repetitivos, motivo pelo qual mantenho a pena inicialmente fixada.

Por fim, não concorrem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada, a qual torno definitiva para o réu.

Os acusados estão sendo condenados pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque - segundo a correta exegese - os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. E, ainda que assim não fosse, Markus é reincidente, não sendo outro regime suficiente a atingir as finalidades da pena. Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR MARKUS VINICIUS MASSONI ADDIA, qualificado nos autos às fls. 11/12, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por imposição legal prevista no artigo 44 da Lei n. 11.343/06, além do acusado ser reincidente.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanece ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena aos réu, agora condenado. Patente o risco de que soltos venham a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, devendo o numerário em dinheiro ser transferido ao FUNAD (fl. 122), assim como autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guias de execução definitiva das penas.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA